



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТОР
ПРИКАЗ

27 декабря 2023 г.

№ 844/ДСП

г. Москва

Об организации работы по подготовке кадров для специальных служб иностранных государств в Академии ФСО России

В соответствии с подпунктом 7 пункта 13 Положения о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», в целях организации работы по заключению договоров на оказание образовательных услуг в Академии ФСО России в соответствии со статьей 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Особенности подготовки кадров для специальных служб иностранных государств в Академии ФСО России.

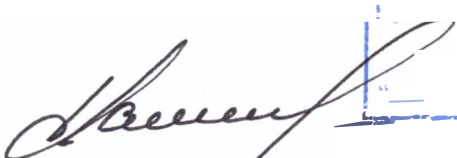
2. Установить, что Управление кадров Федеральной службы охраны Российской Федерации:

является уполномоченным подразделением ФСО России по выдаче заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

дает разъяснения по вопросам организации подготовки кадров для специальных служб иностранных государств в Академии ФСО России.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024

Генерал армии


Д.В. Кочнев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
от «27» декабря 2023 г.
№ 844/ДСП

ОСОБЕННОСТИ
подготовки кадров для специальных служб иностранных государств
в Академии ФСО России

1. Подготовка кадров для специальных служб иностранных государств (далее – иностранные специалисты, сторонние организации соответственно) осуществляется по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительным профессиональным программам, реализуемым в Академии ФСО России (далее – обучение), на основании договоров на оказание образовательных услуг в Академии ФСО России в соответствии со статьей 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – договоры), заключаемых между ФСО России и сторонними организациями.

2. Договоры заключаются между ФСО России и сторонними организациями на основании заключений, подготавливаемых ФСО России в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2022 г. № 645 «Об утверждении Правил подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях заключения образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами» (далее – заключения) (приложение № 1 к настоящим Особенностям).

3. Обучение иностранных специалистов осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4. В целях планирования обучения иностранных специалистов Академия ФСО России в год, предшествующий году начала обучения, подготавливает и согласовывает с ФЭУ ФСО России расчет стоимости затрат на содержание и подготовку одного иностранного специалиста в очередном учебном году (далее – расчет стоимости затрат).

5. В срок до 15 сентября года, предшествующего году начала обучения, Академия ФСО России направляет в УК ФСО России сведения об образовательных программах, по которым планируется обучение кадров для специальных служб иностранных государств в Академии ФСО России (приложение № 2 к настоящим Особенности) и расчет стоимости затрат.

6. УК ФСО России в течение 10 календарных дней со дня получения информации, указанной в пункте 5 настоящих Особенности, доводит до сторонних организаций информацию об образовательных программах с целью привлечения иностранных специалистов к обучению в Академии ФСО России.

7. УК ФСО России на основании заявок на обучение, поступивших от сторонних организаций, в срок не позднее 10 календарных дней со дня их получения направляет в Академию ФСО России:

информацию о количестве заявок на обучение иностранных специалистов, наименованиях образовательных программ, сроках обучения, об основе реализации образовательных программ (возмездная или безвозмездная);

проекты договоров на оказание образовательных услуг в Академии ФСО России по основным профессиональным образовательным программам и по дополнительным профессиональным программам по форме, согласно приложению № 3 к настоящим Особенности.

8. Академия ФСО России в течение 10 календарных дней со дня получения информации, указанной в пункте 7 настоящих Особенности, представляет в УК ФСО России:

предложения в расчет распределения учебных мест по подготовке иностранных специалистов в Академии ФСО России на возмездной и безвозмездной основе (далее – расчет) по форме, установленной УК ФСО России;

проекты договоров, составленных в двух экземплярах на государственном языке Российской Федерации (или на двух языках – государственном языке Российской Федерации и языке, являющемся для иностранного специалиста государственным);

ходатайство о подготовке заключений и мотивированное обоснование целесообразности заключения договоров.

9. УК ФСО России после получения информации, указанной в пункте 8 настоящих Особенности, подготавливает проект расчета, согласовывает его с заинтересованными структурными подразделениями ФСО России и представляет на утверждение директору Федеральной службы охраны Российской Федерации, после чего направляет сторонним организациям выписки из расчета в течение 10 календарных дней со дня его утверждения.

10. УК ФСО России в срок до 10 июня года начала обучения:

проводит согласование проектов договоров с заинтересованными структурными подразделениями ФСО России;

подготавливает заключения.

11. Работа по согласованию и подписанию договоров, а также по подготовке заключений должна быть завершена не позднее чем за 60 календарных дней до начала обучения иностранных специалистов.

Комплектование факультетов, курсов, отделений и групп Академии ФСО России иностранными специалистами производится после подписания договоров.

12. УК ФСО России направляет в Академию ФСО России экземпляры договоров и копии заключений не позднее чем за 30 календарных дней до начала обучения.

13. В случае выявления оснований для отказа в выдаче заключений, предусмотренных пунктом 10 Правил подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях заключения образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2022 г. № 645 (далее – Правила подготовки и получения заключений), УК ФСО России отзывает заключение.

УК ФСО России отзывает выданные ранее заключения в срок до 10 рабочих дней с даты получения сведений (сообщений, данных), указанных в пункте 10 Правил подготовки и получения заключений.

14. УК ФСО России в случае поступления от сторонних организаций внеплановой заявки на обучение организует подготовку проектов договоров в соответствии с пунктами 7 – 12 настоящих Особенности.

Решение о комплектовании учебных мест сверх утвержденного количества принимается директором Федеральной службы охраны Российской Федерации на основании мотивированного рапорта заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации – руководителя Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.

15. УК ФСО России не позднее чем за 30 календарных дней до начала обучения направляет в Академию ФСО России именные списки иностранных специалистов с указанием наименований образовательных программ, по которым будет осуществляться обучение, сроков обучения, а также сведений об образовании и о квалификации иностранных специалистов.

16. Академия ФСО России в течение 10 календарных дней со дня прибытия иностранных специалистов для прохождения обучения по основным профессиональным образовательным программам организует:

ознакомление иностранных специалистов с Академией ФСО России, ее историей, целями и задачами обучения;

проведение медицинского освидетельствования иностранных специалистов комиссией, назначаемой приказом начальника Академии ФСО России;

зачисление иностранных специалистов на обучение;

назначение из числа иностранных специалистов старшего группы.

17. Академия ФСО России на каждого из иностранных специалистов оформляет:

медицинские и зачетные книжки;

личные дела (на иностранных специалистов, срок обучения которых составляет от 2 до 5 лет);

учетные карточки (на иностранных специалистов, срок подготовки которых составляет менее 2 лет).

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного специалиста указываются в соответствии с документом, удостоверяющим его личность, предусмотренным статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в русской транскрипции.

18. Обучение иностранных специалистов осуществляется на факультетах, курсах, отделениях и в группах Академии ФСО России по направлениям подготовки (специальностям) и (или) совместно с курсантами (слушателями) Академии ФСО России (по взаимному согласию между сторонней организацией и ФСО России).

19. Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются Академией ФСО России, направляются в УК ФСО России для рассмотрения и согласования с заинтересованными структурными подразделениями ФСО России (при необходимости – со сторонними организациями) и представляются на утверждение заместителю директора Федеральной службы охраны Российской Федерации – руководителю Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.

20. Обучение осуществляется на русском языке.

Для иностранных специалистов, которые не владеют русским языком или владеют им не в полной мере, проводится дополнительный подготовительный курс обучения русскому языку и специальной терминологии продолжительностью до 10 месяцев.

При обучении по дополнительным профессиональным программам продолжительностью свыше 10 месяцев для иностранных специалистов организуется дополнительный подготовительный курс обучения русскому языку и специальной терминологии продолжительностью не менее 6 месяцев.

21. Иностранные специалисты, завершившие обучение, сдают полученные ими в Академии ФСО России учебную литературу и имущество, после чего им вручаются документы на выезд из Российской Федерации, разъясняются порядок и сроки убытия, правила пограничного и таможенного контроля.

22. Личные дела и учетные карточки иностранных специалистов, окончивших Академию ФСО России или отчисленных из Академии ФСО России, хранятся в архиве Академии ФСО России в течение установленного времени.

23. Академия ФСО России при наличии официального запроса от сторонних организаций подготавливает на иностранных специалистов отзывы, в которых указываются успеваемость иностранного специалиста, сведения о его дисциплинированности, личных и деловых качествах, а также иная запрашиваемая информация.

Отзывы подписываются начальником Академии ФСО России, заверяются гербовой печатью и направляются в УК ФСО России для передачи в сторонние организации.

24. Каждая учебная группа (отделение) иностранных специалистов комплектуется по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение, в количестве не менее 5 человек.

Для изучения русского языка учебные группы (отделения) иностранных специалистов комплектуются в количестве не более 6 человек. Комплектование учебных групп меньшей численности допускается по согласованию с УК ФСО России.

25. Иностранные специалисты подлежат отчислению из Академии ФСО России в соответствии с порядком отчисления, установленным правовыми актами ФСО России, с учетом требований настоящих Особенности.

Начальник Академии ФСО России направляет в УК ФСО России представление об отчислении иностранного специалиста в двух экземплярах, к которым прилагаются копия служебной карточки, характеристика, заключение военно-врачебной комиссии, рапорт (заявление) иностранного специалиста о нежелании проходить обучение и иные документы (при их наличии).

Решение об отчислении иностранного специалиста из Академии ФСО России принимается директором Федеральной службы охраны Российской Федерации после уведомления УК ФСО России сторонних организаций.

Начальник Академии ФСО России в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отчислении иностранного специалиста информирует ОУ ФСО России об отчислении иностранного специалиста и основаниях его отчисления.

26. Изменение направления подготовки (специальности) и сроков обучения осуществляется решением директора Федеральной службы охраны Российской Федерации по согласованию со сторонней организацией.

27. Информация об убытии иностранных специалистов представляется Академией ФСО России в УК ФСО России и ОУ ФСО России.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Особенности (пункт 2), утвержденным
приказом директора
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
от « 27 » декабря 2023 г.
№ 844/ДСП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

В _____ в период с _____ по _____
(наименование структурного подразделения ФСО России)

проведена экспертиза договора № _____
(наименование договора, срок действия договора,

наименование специальности (направления) подготовки, наименование дополнительной образовательной программы, по которым планируется обучение)

Вывод: _____
(вывод о целесообразности заключения договора или об отказе в заключении договора, причины отказа)

Руководитель (начальник)

(наименование структурного подразделения
ФСО России)

(воинское звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Особенностям (пункт 5), утвержденным
приказом директора
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
от «27» декабря 2023 г.
№ 844/ДСП

СВЕДЕНИЯ
об образовательных программах, по которым планируется обучение кадров для специальных служб
иностранных государств в Академии ФСО России в 20__ / __ учебном году

№ п/п	Наименование образовательной программы	Срок обучения	Форма обучения	Начало обучения	Количество мест для обучения на безвозмездной основе (человек)	Общее количество мест для обучения (человек)
1	2	3	4	5	6	7
I. Профессиональные образовательные программы						
Программы среднего профессионального образования						
Программы бакалавриата						
Программы специалитета						
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре						

1	2	3	4	5	6	7
II. Дополнительные образовательные программы						
Программы переподготовки						
Программы повышения квалификации						

Начальник
Академии ФСО России

_____ (воинское звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Особенности (пункт 7), утвержденным
приказом директора
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
от «27» декабря 2023 г.
№ 844/ДСП

Форма
Для служебного пользования
Экз. № ____

ДОГОВОР № _____

на оказание образовательных услуг в Академии ФСО России
сотрудникам _____

(наименование специальной службы иностранного государства)

по программе _____
(вид образовательной программы, основа реализации (возмездная/безвозмездная))

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Федеральная служба охраны Российской Федерации, именуемая
в дальнейшем «Организатор», в лице начальника Управления
кадров Федеральной службы охраны Российской Федерации
_____, действующего на основании доверенности _____,
(инициалы, фамилия) (реквизиты)

Академия ФСО России, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», или
Академия ФСО России, в лице начальника Академии ФСО России
_____, действующего на основании Устава, и _____
(инициалы, фамилия) (наименование)

специальной службы иностранного государства)

в лице _____,
(уполномоченное должностное лицо)

действующего на основании _____, именуемая в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организатор обязуется организовать обучение сотрудников Заказчика (далее именуются – обучаемые) по образовательной программе _____ (вид образовательной программы, основа реализации (возмездная/безвозмездная) в Академии ФСО России.

2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по обучению _____ человек по специальности _____ (количество) _____ (наименование специальности).

3. Заказчик обязуется принимать оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

II. Условия обучения

4. Прием обучаемых в Академию ФСО России на обучение осуществляется без вступительных испытаний и только после заключения настоящего Договора и получения его экземпляра Исполнителем.

5. К освоению образовательной программы _____ (вид образовательной программы) допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование или среднее общее образование.

6. Срок освоения программы составляет 6 (шесть) лет (для обучающихся, не владеющих государственным языком Российской Федерации).

Первый год обучения отводится изучению русского языка, специальной терминологии и закреплению знаний по физике, математике и информатике.

В течение последующих двух лет, с 1 сентября 20__ г. по 31 июля 20__ г., с обучаемыми будут проводиться занятия по углубленному изучению русского языка по 4 часа в неделю.

Форма обучения очная.

Продолжительность обучения считается со дня начала обучения до дня убытия из Академии ФСО России после окончания учебы.

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 июля следующего года и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией.

7. Начало обучения по настоящему Договору – 1 сентября 20__ г.

8. Окончание обучения по настоящему Договору – 30 июня 20__ г.

9. Обучение проводится на государственном языке Российской Федерации в соответствии с учебными планами и программами, разработанными Исполнителем.

Обучаемые переводчиками не обеспечиваются.

10. Обучаемые направляются на обучение без семей.

11. При направлении на обучение в Академию ФСО России группы обучаемых Заказчиком назначается старший группы – лицо из числа группы обучаемых – для взаимодействия с Организатором и Исполнителем в целях реализации настоящего Договора.

12. Ежегодно обучаемым предоставляется основной летний и дополнительный зимний каникулярные отпуска продолжительностью 30 (тридцать) и 15 (пятнадцать) суток соответственно.

Отпуска обучаемые в период обучения в Академии ФСО России проводят, как правило, по месту обучения.

Заказчик может принять решение об организации отпуска с выездом обучающихся на родину за счет Заказчика. Время проезда на родину и обратно включается в срок отпуска.

13. Практическая подготовка (стажировка) обучаемых организовывается и проводится, как правило, по месту обучения.

14. Обучаемым предоставляются выходные в дни государственных праздников Российской Федерации и дополнительные выходные в дни национальных (государственных) праздников Заказчика, а также один выходной день в неделю, как правило, в воскресенье.

Заказчик заблаговременно направляет Исполнителю перечень дней национальных (государственных) праздников.

III. Взаимодействие Сторон

15. Организатор обязуется:

15.1. Организовать подготовку обучаемых в Академии ФСО России.

15.2. Оформить Приглашения на въезд в Российскую Федерацию отобранным обучаемым (по копиям их заграничных паспортов) и переслать их Заказчику.

15.3. Переслать Исполнителю полученные от Заказчика список и личные дела отобранных обучаемых.

15.4. Пересылать Заказчику подготовленные Исполнителем счета и Акты, указанные в пунктах 31 и 32 настоящего Договора.

15.5. Организовать встречу, сопровождение и отправку обучаемых, впервые прибывающих в Российскую Федерацию и убывающих на родину по завершении обучения, при их следовании транзитом через г. Москву.

15.6. Контролировать своевременное прибытие обучаемых в Академию ФСО России, их обучение, прибытие из отпусков (при выезде в отпуск на родину) и убытие на родину по завершении учебы.

15.7. Направлять Заказчику по его запросу информацию об успеваемости обучаемых.

15.8. Осуществлять постоянный обмен информацией с Заказчиком.

15.9. Осуществлять организационные и контрольно-распорядительные функции.

16. Организатор имеет право:

16.1. Осуществлять проверки процесса обучения.

17. Исполнитель обязуется:

17.1. Оказать образовательные услуги в соответствии с настоящим Договором.

17.2. Знакомить обучаемых с правилами внутреннего распорядка Исполнителя и другими правовыми актами, регламентирующими порядок приема и обучения в Академии ФСО России, основными документами по организации образовательного процесса.

17.3. Обеспечить обучаемых в местах обучения:

преподавательским составом, учебными пособиями, лабораторным оборудованием и другими техническими средствами практического обучения, а также расходными материалами и другим оборудованием по нормам, необходимым для обеспечения учебного процесса в соответствии с учебным планом и программой;

жилыми помещениями (общежитиями) на территории Академии ФСО России в соответствии с нормами, установленными в Академии ФСО России, на весь период обучения;

библиотеками, читальными и спортивными залами и другими помещениями, необходимыми для обеспечения учебного процесса;

медицинским обслуживанием;

транспортом для учебных целей;

военной формой одежды, постельным бельем, постельными принадлежностями и расходными материалами по нормам, установленным для соответствующих категорий военнослужащих – курсантов Исполнителя;

питанием в столовой Исполнителя в соответствии с нормами, установленными в Академии ФСО России, на весь период обучения.

17.4. Содействовать обучаемым в организации культурно-массовых мероприятий за счет Заказчика.

17.5. Предоставлять Организатору и Заказчику информацию об успеваемости обучаемых при соответствующем запросе.

17.6. Своевременно, в соответствии с пунктами 31 и 32 настоящего Договора, выставлять и направлять Заказчику через Организатора счета и акты.

17.7. Выдать обучаемым, успешно усвоившим программу обучения, диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании.

18. Исполнитель имеет право:

18.1. Требовать от обучаемых неукоснительного соблюдения правил внутреннего распорядка Исполнителя и режима секретности.

18.2. Требовать от обучаемых бережного отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения правил их использования.

19. Заказчик обязуется:

19.1. Провести профессиональный отбор обучаемых, включающий в себя образовательный отбор, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, оценку уровня физической подготовленности обучаемых исходя из условий приема в Академию ФСО России.

19.2. Оформить на каждого кандидата медицинское заключение и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и гепатита (А, В, С), а также документ, подтверждающий прохождение процедуры вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19.3. Провести проверочные мероприятия с оформлением на обучаемых допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, согласно законодательству Заказчика.

19.4. Осуществить оформление списка и личных дел обучаемых и направление их Организатору в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

19.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 21 настоящего Договора, направить Организатору копии загранпаспортов обучаемых для оформления Приглашений на въезд в Российскую Федерацию.

19.6. Обеспечить своевременное прибытие обучаемых в Академию ФСО России в соответствии с пунктом 26 настоящего Договора.

19.7. Оплачивать за свой счет обучаемым:

стоимость проезда и провоза багажа из государства Заказчика до Академии ФСО России (г. Орел) при прибытии на обучение и обратно по завершении обучения;

денежное содержание;

затраты, связанные с регистрацией и периодическим прохождением процедуры медицинского освидетельствования по месту их пребывания;

лечение и питание в стационарных лечебных учреждениях Российской Федерации (при отсутствии у обучаемых медицинской страховки).

19.8. Представлять письменные запросы Организатору о возможности посещения Исполнителя не позднее, чем за 45 (сорок пять) рабочих дней до даты посещения.

20. Заказчик имеет право:

20.1. Контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с учебным планом образовательной программы.

20.2. Направлять Организатору запросы о ходе исполнения настоящего Договора с целью контроля оказываемых образовательных услуг.

20.3. Согласовать с Исполнителем темы выпускных квалификационных работ обучаемых по специальным дисциплинам профиля обучения и оказать содействие при их выполнении.

20.4. Присваивать обучаемым воинские звания.

20.5. Направлять представителей по письменному запросу с целью посещения Исполнителя для ознакомления с условиями обучения и проживания обучаемых, ходом их обучения и состоянием воинской дисциплины. При этом расходы, связанные с посещением Исполнителя, несет Заказчик.

IV. Список обучаемых и их личные дела

21. Заказчик не позднее чем за два месяца до начала обучения, указанного в пункте 7 настоящего Договора, предоставляет Организатору 3 (три) экземпляра списка отобранных обучаемых, личные дела, копии их заграничных паспортов и перевод этих паспортов на государственный язык Российской Федерации.

22. Список оформляется на русском и _____
(указывается государственный язык Заказчика)
языках и скрепляется печатью.

В списке указываются: программа обучения, уровень образования, данные каждого обучаемого (фамилия, имя, отчество (при наличии), год и место рождения, номер документа, удостоверяющего личность, предусмотренного статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», кем выдан и дата его выдачи) и информация о допуске к получению (передаче) сведений, отнесенных к государственной тайне (номер и дата заключения о наличии права получения (передачи) сведений, отнесенных к государственной тайне, наименование организации, выдавшей (утвердившей) заключение).

23. Личное дело обучаемого включает в себя следующие документы, исполненные на русском языке:

анкету с указанием в ней полного наименования специальности;

заверенные в установленном порядке копии паспорта (военного билета или удостоверения личности) и свидетельства о рождении обучаемого;

результаты профессионального отбора;

документ, подтверждающий наличие права получения (передачи) сведений, отнесенных к государственной тайне;

нотариально заверенные копии документов о среднем общем образовании (среднем профессиональном образовании) с указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов);

характеристику с места службы (учебы или работы);

медицинское заключение, заверенное органом здравоохранения Заказчика;

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и гепатита (А, В, С), а также документ, подтверждающий прохождение процедуры вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

V. Регистрация

24. В соответствии с законодательством Российской Федерации обучающиеся в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, а также прохождению процедуры медицинского освидетельствования.

После окончания срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования, обучающимся предоставляется 30 (тридцать) дней для прохождения повторного медицинского освидетельствования.

Расходы, связанные с регистрацией обучаемых и периодическим прохождением процедуры медицинского освидетельствования по месту их пребывания, несет Заказчик.

Исполнитель содействует в проведении регистрации.

VI. Прибытие на обучение

25. Обучаемые прибывают в Академию ФСО России (г. Орел), имея при себе:

документы, удостоверяющие личность и гражданство (в том числе нотариально заверенную копию паспорта на русском языке);

оригинал (подлинник) документа об образовании;

оригинал (подлинник) приложения к документу об образовании с указанием пройденных учебных курсов и их объема, изученных предметов и полученных по ним оценок (баллов);

один экземпляр нотариально заверенных ксерокопий всех страниц документа об образовании (с переводом на русский язык текста документа и печати, удостоверяющей данный документ, прошитых и заверенных печатью нотариуса);

один экземпляр нотариально заверенных ксерокопий всех страниц приложения к документу об образовании (с переводом на русский язык текста документа и печати, удостоверяющей данный документ, прошитых и заверенных печатью нотариуса);

предписание о направлении на обучение на русском языке;

оформленную медицинскую карту;

медицинское заключение на русском языке об обследовании на ВИЧ-инфекцию и гепатит (А, В, С) со сроком давности не более 1 (одного) месяца;

документ, подтверждающий прохождение процедуры вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

десять фотокарточек (без головного убора, размером 4,5х6 см, на матовой бумаге, без уголка).

По прибытии на обучение обучаемые проходят профессионально-психологический отбор и медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией Академии ФСО России.

Обучаемые, признанные непригодными к обучению (по состоянию здоровья, уровню образования и другим причинам), после согласования с Заказчиком направляются в распоряжение Заказчика.

26. Заказчик обеспечивает прибытие в Академию ФСО России обучаемых за 3 (три) дня до начала обучения, а обучаемых из отпусков не позднее чем за 1 (один) день до установленной даты начала обучения.

27. О невозможности прибытия обучаемых к установленному сроку по уважительной причине Заказчик обязан оповестить Организатора и Исполнителя не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала обучения.

В этом случае по соглашению Сторон назначается новый срок начала обучения. Максимальный перенос срока обучения не должен превышать 1 (одного) месяца.

VII. Размер и порядок оплаты

28. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в российских рублях (или эквивалент этой суммы в евро, китайских юанях).

29. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем образовательные услуги из расчета _____
(указывается сумма в российских рублях или в евро, китайских юанях)
в год на содержание и обучение 1 (одного) обучаемого.

30. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составит _____ рублей.
(указывается сумма в российских рублях или в евро, китайских юанях)

31. Порядок оплаты.

Оплата Заказчиком Исполнителю суммы затрат Академии ФСО России на оказание образовательных услуг обучаемым производится ежегодно (за каждый учебный год) по реквизитам, указанным в пункте 75 настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем через Организатора счета на оплату затрат Исполнителя на оказание образовательных услуг обучаемым (далее – Счет, приложение № 1 к настоящему Договору) на русском и _____ языках.
(указывается государственный язык Заказчика)

Счет за первый год обучения выставляется Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора.

За второй и последующие годы обучения Счет выставляется за 2 (два) месяца до начала каждого учебного года.

Платежи осуществляются путем перечисления Заказчиком суммы затрат Исполнителя на оказание образовательных услуг обучаемым на счет, указанный в пункте 75 настоящего Договора, не позднее 15 (пятнадцати) дней до срока прибытия обучаемых на обучение в Российскую Федерацию (начало учебного года).

В случае задержки (просрочки) указанных платежей срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соответственно сроку задержки.

Банковские расходы по переводу денежных средств на счет, указанный в пункте 75 настоящего Договора, включая комиссию банка-корреспондента, осуществляются за счет Заказчика.

32. После оказания Исполнителем образовательных услуг за учебный год Исполнитель через Организатора в период с 1 по 30 июня направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2 к настоящему Договору) и акт сверки взаимных расчетов (приложение № 3 к настоящему Договору) в четырех экземплярах на русском и _____ языках.
(указывается государственный язык Заказчика)

Два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг и акта сверки взаимных расчетов Заказчик возвращает Организатору не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после их подписания.

33. В случае изменения общей суммы затрат Исполнителя (в связи с изменением количества обучаемых Заказчика) Стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему Договору, являющееся основанием для проведения расчетов.

34. В случае изменения банковских реквизитов одной из Сторон в ходе выполнения условий настоящего Договора она письменно в течение 20 (двадцати) дней уведомляет об этом другую Сторону. При этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.

Сторона, получившая от другой Стороны письменное уведомление об изменении банковских реквизитов, подтверждает факт получения уведомления также в письменной форме.

VIII. Ответственность за повреждение и утрату имущества Исполнителя

35. При предоставлении Исполнителем помещения для проживания обучаемых составляется акт о приеме этого помещения, находящегося в нем имущества и его состоянии. Форму акта разрабатывает Исполнитель.

Акт подписывается обучаемым, принимающим помещение, и представителем Исполнителя. При освобождении обучаемым помещения для проживания составляется акт о сдаче этого помещения, находящегося в нем имущества и его состоянии. Акт составляется в 4 (четырёх) экземплярах – по два экземпляра для каждого подписавшего.

Акт является основанием для возмещения расходов в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя.

36. В случае повреждения или утраты по вине обучаемого имущества Исполнителя Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость его ремонта (замены) в российских рублях (или эквивалент этой суммы в евро, китайских юанях) исходя из фактических затрат.

37. Оплата стоимости ремонта или замены поврежденного имущества, а также возмещение стоимости утраченного имущества производятся Заказчиком в российских рублях (или эквивалент этой суммы в евро, китайских юанях) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента направления Исполнителем через Организатора Заказчику счета. Счет оформляется Исполнителем на основании актов, подписанных обучаемыми и представителем Исполнителя.

IX. Обязанности обучаемых

38. Во время пребывания в Российской Федерации обучаемые должны соблюдать законодательство Российской Федерации, уважать традиции и обычаи народов Российской Федерации, выполнять правила проживания и передвижения на территории Российской Федерации, правила внутреннего распорядка и иные ведомственные нормативные правовые акты Организатора и локальные нормативные акты Академии ФСО России, соблюдать воинскую и учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения.

39. В случае совершения обучаемыми в период обучения на территории Российской Федерации правонарушения они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. Исполнитель имеет право отчислить из Академии ФСО России обучающихся, нарушивших требования пункта 38 настоящего Договора либо не выполняющих учебный план (не сдавших в сессию экзамены и зачеты по трем и более учебным дисциплинам, получивших при пересдаче экзаменов (зачетов) неудовлетворительную оценку (незачет) хотя бы по одному экзамену (зачету) или не ликвидировавших академическую задолженность в установленные сроки).

41. Решение об отчислении обучающихся из Академии ФСО России принимается с согласия Заказчика.

Уведомление об обучающихся, указанных в пункте 40 настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику и Организатору.

Заказчик в срок, указанный в уведомлении, направляет Исполнителю и Организатору согласие либо несогласие с отчислением обучающихся.

При несогласии Заказчика с отчислением обучающихся таким обучаемым Исполнитель выдает письменное предупреждение.

При согласии Заказчика с отчислением обучающихся либо если Заказчик не сообщит о принятом решении, Исполнитель отчисляет обучающихся и сообщает об этом Организатору.

42. Исполнитель отчисляет обучающихся из Академии ФСО России без согласования с Заказчиком, с последующим уведомлением Заказчика и Организатора, в следующих случаях:

за совершение уголовно наказуемых деяний;

за нарушение установленного Исполнителем режима секретности;

за совершение грубого дисциплинарного проступка;

за нарушение требований, перечисленных в пункте 38 настоящего Договора, либо за невыполнение учебного плана, если ранее обучаемому было объявлено письменное предупреждение об отчислении из учебного заведения (пункт 41 настоящего Договора);

в случае признания обучаемого негодным к обучению по состоянию здоровья военно-врачебной комиссией.

Оплату проезда и провоза багажа отчисленного осуществляет Заказчик.

43. Обучаемые, отчисленные из Академии ФСО России (за исключением случаев, перечисленных в пункте 42 настоящего Договора), могут быть восстановлены по письменной просьбе Заказчика не ранее чем через 10 (десять) месяцев после отчисления.

44. Обучаемые, окончившие обучение в Академии ФСО России, возвращаются в распоряжение Заказчика.

45. В случае самовольного оставления обучаемым Академии ФСО России Исполнитель информирует об этом остальные Стороны и совместно с Заказчиком принимает меры по его розыску.

46. Заказчик имеет право прекращать обучение направленных им обучаемых, уведомив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения обучения. В случае принятия решения об отчислении обучаемых в количестве, предусмотренном настоящим Договором, настоящий Договор прекращает свое действие.

Х. Передача сведений, составляющих государственную тайну

47. Исполнитель осуществляет допуск обучаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в объеме учебных программ и с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов Организатора о порядке передачи сведений, составляющих государственную тайну, иностранным государствам и обращения с секретными материалами.

48. Обучаемые обязуются обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, переданных им в процессе обучения Исполнителем.

XI. Медицинское обслуживание

49. Исполнитель обеспечивает обучаемых бесплатным амбулаторным и стационарным лечением в Академии ФСО России.

50. Обучаемые, направленные на обучение по настоящему Договору, могут быть застрахованы Заказчиком за его счет в страховых компаниях, осуществляющих медицинское страхование (могут иметь полис добровольного медицинского страхования).

В случае отсутствия полиса добровольного медицинского страхования, а также если страховое возмещение не покрывает в полном объеме затраты на лечение при нахождении обучаемых на стационарном, амбулаторном лечении и обследовании в медицинских учреждениях Российской Федерации, в которых обучаемым оказывалась медицинская помощь, оплата их лечения, не обеспеченного страховыми выплатами, производится Заказчиком согласно выставленным этими учреждениями счетам.

В случае выставления указанных счетов Исполнителю возмещение затрат производится Заказчиком на счет, указанный в пункте 75 настоящего Договора, на основании предъявленных Академией ФСО России счетов и актов оказанных услуг.

51. Исполнитель откомандировывает заболевшего обучаемого в государство Заказчика в случае, если период болезни обучаемого превысит 2 (два) месяца.

52. В случае смерти обучаемого во время пребывания в Российской Федерации Заказчик за свой счет обеспечивает отправку тела умершего в государство Заказчика.

Исполнитель оказывает Заказчику необходимое содействие.

Если смерть наступила по вине Исполнителя, то он возмещает Заказчику расходы, связанные с выполнением всех необходимых формальностей по отправке тела умершего на родину (или, по согласованию Сторон, его кремации и отправки на родину урны с прахом).

О смерти обучаемого Исполнитель немедленно сообщает в посольство государства Заказчика в Российской Федерации, причина смерти будет выясняться уполномоченными (правоохранительными) органами Российской Федерации.

ХII. Документ о профессиональном образовании

53. Обучающимся, завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию), присваивается соответствующая квалификация (степень) _____, (наименование квалификации (степени)) вручается диплом государственного образца Российской Федерации о соответствующем уровне образования и нагрудный знак установленного образца (оплачивается обучающимися).

ХIII. Передача учебных материалов

54. Рабочие тетради и дипломные проекты (работы) обучаемых передаются Заказчику по его письменному запросу и за его счет. Запрос может быть направлен Организатору не позднее 3 (трех) месяцев после окончания обучения.

По истечении указанного срока рабочие тетради уничтожаются Исполнителем.

ХIV. Обстоятельства непреодолимой силы

55. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по платежам), если такое невыполнение является следствием непреодолимой силы — наводнения, землетрясения, военных ограничений, запретительных мер государств, издания акта государственного органа в отношении деятельности, предусмотренной настоящим Договором.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непреодолимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон.

56. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону по телеграфу, телексу или факсу и в письменном виде не позднее 30 (тридцати) дней с даты их наступления. В извещении сообщаются данные о характере обстоятельств, дается оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору, а также указывается срок возобновления исполнения обязательств. К извещению должен быть приложен подтверждающий документ соответствующего полномочного органа о наличии обстоятельства непреодолимой силы либо информация о его затребовании и предполагаемых сроках готовности.

57. Если обстоятельства непреодолимой силы существенно влияют на исполнение Договора или препятствуют ходу исполнения Договора более 6 (шести) месяцев, то Сторона, не пострадавшая от действия этих обстоятельств, вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом пострадавшую Сторону.

XV. Ответственность сторон

58. В случае отчисления обучаемых из Академии ФСО России по основаниям, указанным в пункте 42 настоящего Договора, перечисленные Заказчиком на их обучение денежные средства не возвращаются.

59. В случае неприбытия (несвоевременного прибытия) без уважительной причины обучаемых в срок, установленный настоящим Договором, денежные средства, уплаченные на их обучение, возвращаются за вычетом понесенных Исполнителем издержек.

Величина издержек согласовывается с Заказчиком и не может превышать 21 процента от перечисленных Заказчиком денежных средств.

60. В случае отсутствия (просрочки) указанных в разделе 7 настоящего Договора платежей Исполнитель приостанавливает обучение.

61. В случае задержки начала обучения по вине Исполнителя он обязуется выплатить Заказчику пеню в размере 0,1 процента от суммы, указанной в пункте 29 настоящего Договора, за каждый просроченный учебный день, но не более 1 процента от этой суммы.

62. Если Исполнитель просрочил срок начала обучения, предусмотренный пунктом 7 настоящего Договора, на срок свыше 30 (тридцати) дней, то он обязан по требованию Заказчика произвести полный возврат уплаченных сумм на расчетный счет Заказчика не позднее 20 (двадцати) банковских дней.

63. При невыполнении Заказчиком принятых на себя обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных разделом XVII настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 1 процента от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от этой суммы.

64. В случае отказа одной из Сторон полностью или частично от исполнения обязательств по настоящему Договору она возмещает все убытки, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору другой Стороне.

XVI. Заключительные положения

65. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

66. Стороны обеспечивают сохранение в тайне условий настоящего Договора, а также всей переписки и информации, связанных с его выполнением.

67. Решение вопросов, связанных с выполнением настоящего Договора, осуществляется путем консультаций между полномочными представителями Сторон.

68. В настоящий Договор по соглашению Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

69. Все вопросы, возникающие в связи с выполнением настоящего Договора, решаются в г. Москве или в столице государства Заказчика.

70. Каждая Сторона в случае возникновения спора, по которому не будет достигнуто согласие, имеет право обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

Решение суда обязательно для исполнения Сторонами.

71. Вся переписка, связанная с выполнением настоящего Договора, осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

72. Настоящий Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах на государственном языке Российской Федерации и языке Заказчика каждый, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для Организатора и Исполнителя и два экземпляра для Заказчика).

XVII. Действие Договора

73. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончательного исполнения обязательств Сторонами.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных в настоящем Договоре. В этом случае Стороны проводят сверку расходов и все необходимые взаиморасчеты, связанные с обучением и содержанием обучаемых.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон

74. Организатор – 109012, г. Москва, Федеральная служба охраны Российской Федерации, тел. (факс) _____ / _____,

(банковские реквизиты)

75. Исполнитель – 302015, г. Орел, ул. Приборостроительная, дом 35, Академия ФСО России, тел. (факс) _____ / _____,

(банковские реквизиты)

76. Заказчик – _____
(указываются: адрес, наименование специальной службы иностранного государства, тел. (факс), банковские реквизиты)

XIX. Подписи сторон

Организатор

Начальник
Управления кадров
Федеральной службы охраны
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заказчик

(наименование должности

уполномоченного лица

специальной службы

иностранного государства)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель

Начальник
федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения
высшего образования
«Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации»

(подпись)

М.П.